

## უზსოური ინვესტიციების რეგულირების პრაქტიკა ამერიკის შეერთებულ შტატებში

დავით მახვილაძე  
სტუ-ს დოქტორანტი

### რეზიუმე

საინვესტიციო საქმიანობის რეგულირება საჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან გონივრულ და ზომიერ დანაწესებს იქ, სადაც აუცილებელია სახელმწიფოებრივი და ეროვნული ეკონომიკის ინტერესების დაცვა. ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია მსოფლიო ლიდერი სახელმწიფოს, ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილება, რომელსაც აქვს ჩამოყალიბებული უ.პ.ი.-ის რეგულირების გამართული კონცეფცია. აშშ-ს საინვესტიციო პოლიტიკა და მისი რეგულირების პრაქტიკა, როგორი ინდივიდუალურიობითაც არ უნდა გამოირჩეოდეს ის, ეფუძნება გარკვეულ ლოგიკურ ჯაჭვს და ემსახურება პირველ რიგში ეროვნულ ინტერესებს. აღსანიშნავია, რომ აშშ-ში დღეს არსებული ეკონომიკური ინტერესის სფეროები და გამოკვეთილი თავისებურებები ყალიბდებოდა დაახლოებით ერთი საუკუნის განმავლობაში და ფორმაციას განიცდიდა შესაბამისი პერიოდის საჭიროებებიდან გამომდინარე. ამ პროცესმა, შედეგად განაპირობა ამერიკის შეერთებული შტატების, როგორც უცხოური ინვესტიციების მიმღები და ასევე, ინვესტიციების განმავრცელებელი სახელმწიფოს უპირობო ლიდერობა მსოფლიოს მასშტაბით.

**საკვანძო სიტყვები:** საინვესტიციო საქმიანობის რეგულირება, საინვესტიციო პოლიტიკა, ეროვნული ეკონომიკის ინტერესი, მგრძნობიარე მრეწველობა, კრიტიკული ინფრასტრუქტურა.

### FDI REGULATION PRACTICE IN USA

Davit Makhviladze  
PhD student of GTU

### RESUME

The Regulation of investment activities requires a reasonable and moderate provisions from Government, where it is necessary to defense national state and economic interest. From this point of view, the experience of the world leader - United States of America is very important, which has a well-established concept of FDIs regulations. The US investment policy and its regulation practice, regardless of its individuality, is based on a certain logical chain and serves primarily national interests. It should be noted that In USA the current economic interests and outlined particularities has being forming during a century and has being formalizing due to the needs of relevant period. This process has resulted an unconditional worldwide leadership of USA as a receiver and implementer of foreign investments.

**Key words:** The Regulation of investment activities, Interests of national economic, Investment policy, interest in the national economy, sensitive industry, criti-

cal infrastructure.

### ძირითადი ტექსტი

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სახელმწიფოებრივი მოწყობის გამო, უცხოური ინვესტიციების საკითხების რეგულირება ორ დონეზე მიმდინარეობს: ფედერალურ და ადგილობრივი ტერიტორიული ერთეულის დონეზე. ზოგადი მოთხოვნები იქმნება ფედერალურ დონეზე. უცხოელ ინვესტორთა მონაწილეობის კონკრეტული დებულებები ადგილობრივი მთავრობების მიერ არის დადგენილი. ამრიგად, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სამუშაო დამოუკიდებელია თითოეულ ტერიტორიულ ერთეულზე და ხორციელდება მათ მიერ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი პროგრამების საფუძველზე, რომელიც თავის მხრივ, შექმნილია ადგილობრივი მახასიათებლების, საჭიროებების და ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. აშშ-ს ყველა ტერიტორიულ ერთეულს აქვს საკუთარი პროგრამები ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით, რადგან, დადგენილი პრაქტიკის თანახმად, ფედერალური მთავრობა აქტიურ როლს არ თამაშობს ქვეყნის კონკრეტული რეგიონის ეკონომიკური განვითარების მიზნების განსაზღვრისას. ადგილობრივი ადმინისტრაცია დამოუკიდებლად განსაზღვრავს სამრეწველო განვითარების მიმართულებებს როგორც საბიუჯეტო, ისე მოზიდული სახსრების ხარჯზე.

ინვესტიციების საკითხების მომწესრიგებელ ჩარჩო დანაწესს წარმოადგენს აშშ-ის ცენტრალური მარეგულირებელი “უცხოური ინვესტიციისა და ეროვნული უსაფრთხოების 2007 წლის კანონი”. ეს კანონი აძლიერებს კონტროლს და არეგულირებს ეროვნულ კაპიტალთან პოტენციურად დაკავშირებულ ინდუსტრიაში უცხოური კაპიტალის დაშვების პროცედურას. კანონი არეგულირებს გარიგებების ჩამონათვალს, რომელსაც აშშ-ს უცხოური ინვესტიციების კომიტეტი განიხილავს აქტივებისა და ობიექტების შეძენის პროცედურების ჩათვლით. ყურადღება მახვილდება “კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე”, რომელიც ეხება “სისტემებსა და ქონებას, როგორც ხელშესახებს, ისე ვირტუალურს, რომელთა არსებობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და ამ სისტემებისა და ქონების უზნაროება ან განადგურება უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებაზე.

ფედერალურ დონეზე, ამ საკითხებს კურიერებს ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო საინვესტიციო კომიტეტი, რომელიც კოორდინაციას უწევს რეგულაციასა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ეს კომიტეტი არის აშშ-ს პრეზიდენტის პირდაპირ დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებთაშორისი ორ-

განო.

აშშ-ში გატარებული საინვესტიციო პოლიტიკა უზრუნველყოფს უცხოური ინვესტიორებისა და ეროვნული ინვესტიორების თანაბარ პირობებს. უცხოელ ინვესტიორებს შეუძლიათ თავისუფლად განახორციელონ თავიანთი სახსრების დაბანდება აშშ-ს ეკონომიკის უმეტეს ნაწილში. ამასთან, აშშ-ს ეკონომიკის ზოგიერთ სექტორში არსებობს გარკვეული შეზღუდვები იმ კომპანიების კაპიტალში უცხოური ინვესტიციების განხორციელებაზე, რომლებიც უკავშირდება ეროვნული უსაფრთხოების ან “მგრძნობიარე მრეწველობისა” და “კრიტიკული ინფრასტრუქტურის” დაცვის მიზნებს. ხსენებული შეზღუდვებია:

1. ბირთვული ენერგეტიკა. რეგულირდება 1954 წლის ატომური ენერგიის აქტით და აკონტროლებს უცხოური კომპანიების მონაწილეობას პლუტონიუმის წარმოებისა და გადამუშავების პროექტებში, ბირთვული რეაქტორების ფუნქციონირებასა და ნარჩენების განადგურების პროექტში.

2. ტელევიზია და რადიო მაუწყებლობა. რეგულირდება 1934 წლის საკომუნიკაციო აქტით და ადგენს, რომ რადიოკომპანიაში უცხოური მონაწილეობა არ უნდა აღემატებოდეს 20% -ს. მსგავსი შეზღუდვები ასევე დადგენილია 1962 წლის სატელევიზიო საკომუნიკაციო აქტით, რომლებიც ვრცელდება საწარმოებში სატელევიზიო საინფორმაციო გადაცემის სფეროში.

3. პროგრამები თანამედროვე ტექნოლოგიების სფეროში. რეგულირდება 1991 წლის ამერიკული ტექნოლოგიის უპირატესობის აქტით, რომლის თანახმად, უცხოელი ინვესტორი ვალდებულია დაამტკიცოს, რომ კომპანია, რომელიც მან დააარსა, აწარმოებს პროდუქციას, რომელიც უზრუნველყოფს აშშ-ს ეკონომიკურ სარგებელს როგორც კვლევის, ისე წარმოებული პროდუქტის თვალსაზრისით.

4. სასოფლო-სამეურნეო წარმოება და თევზაობა. უცხოური მონაწილეობით კომპანიებს არ შეუძლიათ მიიღონ სპეციალური ფინანსური დახმარება და

სუბსიდიები სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებისა და გადამუშავების პროცესში. უცხოელ მოქალაქეებს არა აქვთ უფლება ფლობდნენ საკონტროლო პაკეტს ფირმებში, რომლებიც ფლობენ საკუთარი თევზჭერის გემებს.

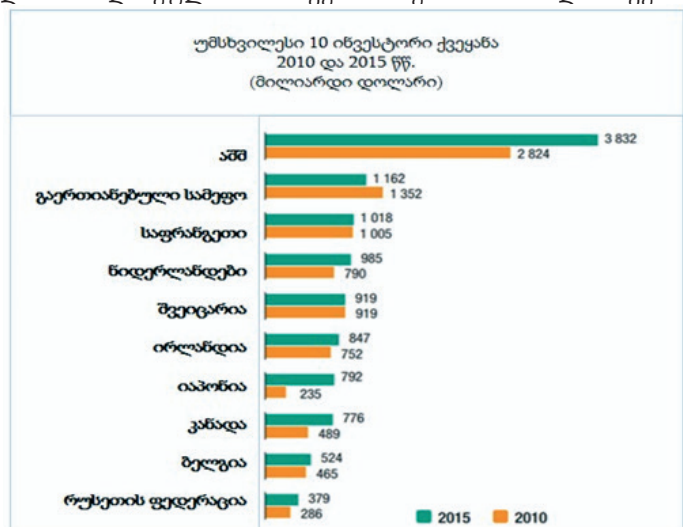
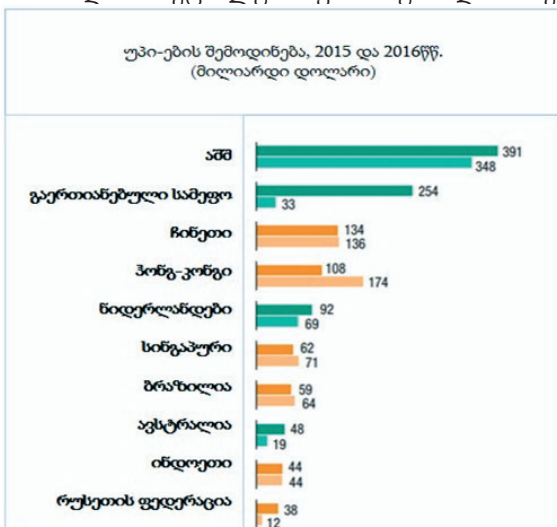
5. საბანკო და საფონდო ბირჟების საქმიანობა. ძირითადი დილერების თაობაზე 1988 წლის კანონი ნებას რთავს აშშ-ს ფედერალურ სარეზერვო ბანკს, უარი უთხრას ნებისმიერ უცხოურ საფინანსო ინსტიტუტს აშშ-ს საფინანსო ან საფონდო ბაზარზე საქმიანობაზე, იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი სახელმწიფოს მთავრობა, რომელსაც ინვესტორი წარმოადგენს, არ ანიჭებს ადეკვატურ პირობებს აშშ-ს კომპანიებსა და ფირმებს.

6. აშშ-ს კანონმდებლობა ნაწილობრივ ზღუდავს უცხოური კაპიტალის მონაწილეობას საჰაერო და საზღვაო სატრანსპორტო სექტორში (Federal Aviation Act of 1958, Merchant Marine Act of 1920).

7. აშშ-ს კანონმდებლობა, როგორიცაა 1950 წლის თავდაცვის წარმოების აქტი, პრაქტიკულად მთლიანად ზღუდავს უცხოური კაპიტალის მონაწილეობას სამხედრო ტექნიკისა და იარაღის განვითარება/წარმოებაში.

8. საბაჟო მომსახურება. 1930 წლის ტარიფის კანონი ადგენს, რომ უცხოელ პირს შეუძლია ლიცენზიის მიღება საბაჟო ბროკერად, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი პარტნიორი ამერიკის მოქალაქეა და უკვე აქვს ასეთი დოკუმენტი, რომელიც მას ამ სფეროში მუშაობის ნებართვას ანიჭებს.

9. სასარგებლო წიაღისეული მოპოვება. „1920 წლის აქტი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების მიზნით მიწის იჯარით გაცემის თაობაზე“ ადგენს, რომ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების მიზნით მიწის იჯარით გაცემა დასაშვებია მხოლოდ აშშ-ს მოქალაქეებზე, ასეთი მოქალაქეების ასოციაციებზე ან კორპორაციებზე. უცხოელი ინვესტორის წილობრივი თანამონაწილეობა გაზის, ნავთობისა და სხვა წიაღისეულის მოპოვების საქმიანობაში დასაშვებია



წყარო: UNCTAD, FDI/MNE database ([www.unctad.org/fdistatistics](http://www.unctad.org/fdistatistics))

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო, რომელსაც წარმოადგენს უცხოელი ინვესტორი, ანალოგიური დაშვების რეჟიმს მიანიჭებს ამერიკელებს.

შეიძლება ერთმნიშვნელოვნად ითქვას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საინვესტიციო პოლიტიკა და მისი რეგულირების პრაქტიკა, როგორც ინდივიდუალურობითაც არ უნდა გამოირჩეოდეს ის, ეფუძნება გარკვეულ ლოგიკურ ჯაჭვს და ემსახურება პირველ რიგში ეროვნულ ინტერესებს. აღსანიშნავია, რომ აშშ-ში დღეს არსებული ეკონომიკური ინტერესის სფეროები და გამოკვეთილი თავისებურებები ყალიბდებოდა დაახლოებით ერთი საუკუნის განმავლობაში და ფორმაციას განიცდიდა შესაბამისი პერიოდის საჭიროებებიდან გამომდინარე. ამ პროცესმა, შედეგად განაპირობა ამერიკის შეერთებული შტატების, როგორც უცხოური ინვესტიციების მიმღები და ასევე, ინვესტიციების განმხორციელებელი სახელმწიფოს უპირობო ლიდერობა მსოფლიოს მასშტაბით.

#### გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Atomic Energy Act of 1954;  
<http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr0980/ml022200075-vol1.pdf>
2. The Foreign Investment and National Security ACT of 2007;  
<https://www.congress.gov/110/plaws/publ49/PLAW-110publ49.pdf>
3. Communication Satellite Act of 1962  
<http://www.presageinc.com/contents/experience/>

[satellitereform/contents/briefingbook/technology/1962act.pdf](http://satellitereform/contents/briefingbook/technology/1962act.pdf)

4. American Technology Preeminence Act of 1991;  
<https://www.govtrack.us/congress/bills/102/hr1989>
5. The Commercial Fishing Industry Vessel Anti-Relagging Act of 1987;  
<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d100:HR02598:@@L&summ2=m&>
6. Federal Aviation Act of 1958;  
<http://libraryonline.erau.edu/online-full-text/books-online/Aviationlawpt1.pdf>
7. Merchant Marine Act of 1920 <https://agovernmentofthepeople.com/1920/06/01/merchant-marine-act-of-1920-the-jones-act/>
8. Defense Production Act of 1950, Defense Conversion, Reinvestment, and Transition Assistance Act of 1992; <http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title10/subtitleA/part4/chapter148&edition=prelim>
9. Tariff Act of 1930;  
<https://www.gpo.gov/fdsys/granule/US-CODE-2010-title19/USCODE-2010-title19-chap4>
10. Mineral Land Leasing Act of 1920;  
<https://www.ntc.blm.gov/krc/uploads/172/Mineral%20Leasing%20Act.pdf>
11. World investment report 2017  
[http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017\\_en.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf)